

0002860-96.2015.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 679/2015 - 20º

Distrito Policial - Água Fria, 52/2015 - 20º Distrito Policial - Água Fria

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELISANGELA APARECIDA JULIA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0002860-96.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0002860-96.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 679/2015 - 20º

Distrito Policial - Água Fria, 52/2015 - 20º Distrito Policial - Água Fria

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELISANGELA APARECIDA JULIA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

ELISANGELA APARECIDA JULIA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de janeiro de 2015, por volta das 20 horas e 30 minutos, nas dependências da Penitenciária Feminina de Santana, com sede na Avenida General Ataliba Leonel, nº 656, nesta cidade e comarca, guardava, para o fim de repasse ao consumo de terceiros, quatorze porções da droga maconha, com peso total de 5,5 gramas, substância esta que causa dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com a determinação legal vigente.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 05 de fevereiro de 2015.

A ré foi devidamente citada e apresentou resposta à acusação.

Em 19 de novembro de 2015, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, desclassificando a conduta tipificada no "caput" do artigo 33 da Lei 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei e condenou a ré à pena de 04 (quatro) meses de prestação de serviços a comunidade a ser convenientemente especificada na fase de execução.

A r. sentença foi publicada em 24 de novembro de 2015, transitando em julgado para o Ministério Público em 01 de dezembro de 2015 e para a Defesa em 07 de dezembro de 2015.

A ré renunciou ao direito de recorrer.

As comunicações não foram feitas e não houve expedição de guia de recolhimento para que a sentenciada iniciasse o cumprimento da pena imposta.

É o relatório.

Decido.

Inevitável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, causa de extinção da punibilidade.

Não existem outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição a incidir no presente caso.

Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, prescreve em 03 (três) anos.

Desta feita, considerando o tempo decorrido entre o trânsito em julgado até a presente data, já se passaram mais de 03 (três) anos.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ELISANGELA APARECIDA JULIA DA SILVA, na forma dos artigo 109, inciso VI, c.c. 107, inciso IV e 110, todos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Dê-se ciência ao Juiz Corregedor da Vara.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 11 de abril de 2022.

LETICIA DE ASSIS BRUNING
Juíza de Direito